

Hinweise zur Einwilligungsvorlage

Für die Einrichtung — nicht für die Bewohnerinnen und Bewohner. Anwendung: lebensgeschichten.ai ·
Auftragnehmerin: Lebenswerk.AI GmbH

Diese Hinweise stehen bewusst in einem **eigenen Dokument**. Die Einwilligungsvorlage wird ausgedruckt und im Haus unterschrieben; alles, was darin steht, landet damit auch auf dem Papier, das der Bewohnerin oder dem Bewohner vorgelegt wird. Anweisungen an die Einrichtung gehören dort nicht hin.

Zuschnitt auf die valuvita GmbH. Im Auftrag der valuvita GmbH wird ausschließlich die Produktkategorie **Lebenswerk** eingesetzt: Die erzählende Person berichtet ihr eigenes Leben und erhält dafür einen eigenen Zugang. Die Anwendung beherrscht weitere Anlässe — Gedenkbuch, Geburtstag, Jubiläum, Abschied, Geburt, Mutmachbuch, Anamnesebogen —, die hier **nicht beauftragt** und deshalb aus dieser Fassung entfernt sind. Maßgeblich für das Auftragsverhältnis ist diese Fassung.

1. Wer ist Verantwortlicher?

Die **Einrichtung** ist Verantwortliche im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO. In der Kopfzeile von Teil A ist deshalb ihr Name einzusetzen, ebenso die Anschrift und der Kontakt der oder des Datenschutzbeauftragten. Die Lebenswerk.AI GmbH ist Auftragsverarbeiterin und arbeitet ausschließlich auf Weisung.

2. Aufbau der Vorlage

Teil	Was es ist	Rechtsgrundlage
Teil A	Information der betroffenen Person	Art. 13 DSGVO
Teil B	Einwilligung	Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO

Beide Teile gehören zusammen. Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn zuvor informiert wurde — Teil B darf also nicht ohne Teil A vorgelegt werden.

3. Reihenfolge im Gespräch

1. Teil A vorlesen oder gemeinsam durchgehen.
2. Fragen beantworten.
3. **Ausdrücklich sagen, dass eine Ablehnung nichts ändert** — die Betreuung und Pflege laufen unverändert weiter. Das ist keine Höflichkeit, sondern die Voraussetzung dafür, dass die Einwilligung im Abhängigkeitsverhältnis überhaupt freiwillig ist (Art. 7 Abs. 4 DSGVO).
4. Erst danach unterschreiben lassen.

4. Was mit der unterschriebenen Erklärung geschieht

Sie **verbleibt bei der Einrichtung**. Wir erhalten sie nicht und führen kein Verzeichnis der Einwilligungen; der Nachweis liegt beim Verantwortlichen.

5. Zwei Punkte, an denen es erfahrungsgemäß hängt

Einwilligungsfähigkeit. Sie ist im Einzelfall zu beurteilen und **nicht pauschal nach Diagnose oder rechtlicher Betreuung**. Eine rechtliche Betreuung schließt Einwilligungsfähigkeit ausdrücklich nicht aus. Fehlt sie, zeichnet die gesetzliche Vertretung — dafür ist der Abschnitt am Ende der Vorlage vorgesehen.

Natürlicher Wille. Auch bei wirksamer Vertretung gilt: Zeigt die Person durch Worte, Mimik oder Verhalten, dass sie nicht erzählen möchte, wird das Interview nicht begonnen oder abgebrochen — unabhängig von der Unterschrift.

6. Anpassung

Die Vorlage beschreibt die Verarbeitung in der Anwendung lebensgeschichten.ai. Sie ist keine Rechtsberatung; die Einrichtung passt sie an ihre Verhältnisse an und lässt sie von ihrer oder ihrem Datenschutzbeauftragten prüfen.